

Ortstermin Resthof Rieken

Adresse: Dorfstraße 11, 21394 Kirchgellersen

Datum: 25.06.2026, 15:00 bis 16:35 Uhr

Wetter: trocken, 21 Grad, leichter Westwind

Protokoll: Rechtsanwältin Dr. Svenja Kalkhorst, Aktenzeichen 224/26 K05

1. Anwesende

Moritz Rieken; Alva Rieken; Dipl.-Ing. Jürgen Kröger, öffentlich bestellter Sachverständiger für bebaute und unbebaute landwirtschaftliche Grundstücke; Nachbarin Gesine Maaß von 15:18 bis 15:34 Uhr wegen des Pachtwegs. Rechtsanwältin Petra Ohlendorf war von 15:03 bis 15:27 Uhr telefonisch zugeschaltet. Beginn und Ende wurden von allen Anwesenden bestätigt.

2. Wohnhaus

Das Wohnhaus wurde um 1958 errichtet. Die Erdgeschosswohnung des Erblassers hat zwei Zimmer, Küche, Bad und einen eigenen Eingang. Im Flur standen Medikamente, eine Gehhilfe und drei ungeöffnete Briefe vom Mai 2026. Alva erklärte, sie habe seit dem Tod nur Lebensmittel entsorgt. Moritz erhielt bislang keinen Schlüssel; ein Ersatzschlüssel wurde in einem beschrifteten Umschlag fotografiert und blieb bei Alva.

Die Gastherme trägt ein Wartungsetikett vom 17.09.2019. Das Dach ist nicht gedämmt; am Westgiebel sind Feuchtespuren sichtbar. Die Elektrik im Obergeschoss wurde 2008 teilweise erneuert, im Erdgeschoss befinden sich noch ältere Sicherungen. Kröger fertigte 34 Fotos und maß die Wohnflächen nicht abschließend auf.

3. Nebengebäude und Flächen

Der ehemalige Kuhstall dient seit 2017 als Lager und Werkstatt. In der Scheune stehen ein Deutz-Fahr-Traktor, ein Anhänger, ein Brennholzspalter und Werkzeuge. Der Westgiebel ist undicht; unter der Plane waren frische Feuchtespuren. Zwei Pensionspferde stehen auf der Wiese. Gesine Maaß erklärte, sie zahle monatlich 180,00 EUR bar an Alva für Weidenutzung; einen schriftlichen Vertrag habe sie nicht.

Der Ackerweg an der Nordgrenze wird vom Pächter Torben Maaß benutzt. Alva zeigte eine Vertragskopie, wollte sie aber erst nach Schwärzung privater Kontodaten herausgeben. Moritz fotografierte nur Deckblatt und Unterschriftsseite nach Zustimmung.

4. Inventar

- Deutz-Fahr Traktor, Erstzulassung 1998, Betriebsstundenzähler 7142, Marktwert nach erster Einschätzung 14000,00 bis 18000,00 EUR.
- Anhänger Unsinn, Baujahr 2012, Fahrgestellnummer fotografiert, Zulassungsbescheinigung fehlt.
- Brennholzspalter Posch, Kaufrechnung 2021 auf Helmut und Alva Rieken, Zahlungsanteile ungeklärt.
- Werkzeuge in drei Metallschränken; Eigentum teilweise Moritz' früherer Tischlerei behauptet.

5. Äußerungen und Belege

Moritz wies auf zwei mögliche Bauplätze am südlichen Rand hin. Alva erklärte, die Gemeinde habe eine Bauvoranfrage 2020 abgelehnt. Der ablehnende Bescheid wurde nicht vorgelegt. Alva verwies auf Dachkosten 2023 und Pflegeleistungen. Sie zeigte eine Handy-Liste, aber keine Rechnungsmappe. Kröger erklärte, Maklerspanne, Bodenrichtwert, Bauakte, Rechte und Zustand müssten für beide Stichtage geprüft werden.

6. Abschluss

Eine Beauftragung des Sachverständigen kam im Termin nicht zustande, weil Kostentragung und Stichtage offen blieben. Alva sagte Unterlagen bis 10.07.2026 zu. Moritz widersprach einer Räumung der Altenteilwohnung vor Inventarisierung. Alva sagte zu, bis dahin nur verderbliche Gegenstände zu

entfernen.

Unterschriftenvermerk:

Das Protokoll wurde am 26.06.2026 an die Beteiligten versandt. Alva beanstandete am 29.06.2026 nur die Formulierung „frische Feuchtespuren“; Moritz ergänzte, der Werkzeugschrank links gehöre nach seiner Erinnerung dem Vater. Beide Ergänzungen wurden ohne Bewertung zur Akte genommen.

Von	"Wiebke Martens – Notariat Dr. Wilkens" <kanzlei@notariat-wilkens-lueneburg.example.invalid>
An	Moritz Rieken <moritz.rieken@example.invalid>
Datum	Tue, 23 Jun 2026 09:33:20 +0200
Betreff	UR 811/2019 – Hofübertragung Rieken / Grundbuchstand und Abschrift

Sehr geehrter Herr Rieken,

die Hofübertragung vom 22.08.2019 wird unter UR-Nr. 811/2019 geführt. Beteiligte waren Ihr Vater Helmut Rieken als Übergeber und Ihre Schwester Alva Rieken als Übernehmerin. Alva ist seit dem 04.11.2019 als Eigentümerin von Kirchgellersen Blatt 812 eingetragen.

Abteilung II enthält das lebenslange Wohnungsrecht und die Rückauflassungsvormerkung für Helmut Rieken. Der Vertrag regelt außerdem die Obstwiesennutzung, die Pachterträge aus der Scheune und Unterstützungsleistungen, ohne eine feste Pflegevergütung zu beziffern. Der Geschäftswert von 410000,00 EUR diene Gebührenzwecken und ist kein Verkehrswertgutachten.

Eine einfache Abschrift senden wir heute gesondert an Frau Dr. Kalkhorst. Für die Urkunde 233/2021 zur Übertragung in Bardowick benötigen wir noch einen Nachweis Ihrer Berechtigung oder eine Zustimmung der Erbin. Bitte teilen Sie mit, ob eine historische Grundbuchmitteilung zum Stand 2019 mit angefordert werden soll; hierfür fallen voraussichtlich 10,00 EUR Auslagen an.

Mit freundlichen Grüßen

Wiebke Martens

Notarfachwirtin | Durchwahl 04131 4011-18

Notariat Dr. Hannes Wilkens, Am Sande 9, 21335 Lüneburg

Telefon 04131 40110 | Telefax 04131 401129

Anlagenhinweis: Abschrift UR 811/2019, 14 Seiten, folgt per Post.

Position	Stichtag	Wert niedrig EUR	Wert hoch EUR	Quelle	Belegstatus	Streitpunkt	Offene Handlung
Girokonto	18.05.2026	18420.00	18420.00	NordBank	bestätigt	keiner	Auszug ablegen
Hausrat und Fahrzeug	18.05.2026	5800.00	9800.00	Aufstellung Alva	Bewertung fehlt	Zustand und Eigentum	Inventar und Fotos
Bestattung	nach Erbfall	-8900.00	-6200.00	Anzahlung / Angabe Alva	Schlussrech- nung offen	Erforderlichk- eit und Dopp- elzeiten	Rechnung anfordern
Pflegeausgl- eich Alva	2022-2026	-42000.00	0.00	Pflegekalen- der	nur nachträg- liche Liste	Rechtsgrun- d und Dopp- elzeiten	Originalkale- nder / Pflegedienst
Resthof	22.08.2019	410000.00	820000.00	Notarvertrag / Maklerbrief	kein Stichta- gsgutachten	Wert und Vo- rbehaltsrech- te	Gutachten zwei Stichtage
Baugrundst- ück Bardowick	14.04.2021	228000.00	260000.00	Grundbuch / Verkauf 2023	Kaufpreisflu- ss offen	Unentgeltlic- hkeit	Urkunde 233/2021
Bundesanlei- he 2032	18.05.2026	76000.00	82000.00	Bankauskun- ft	Bestand bestätigt	Kurswert	Stichtagskur- s
Depotübertr- ag NordAgrar	17.07.2024	0.00	96000.00	Übertragung auftrag	Kaufpreis nicht vermerkt	Zuwendung oder Gegenl- eistung	Depotauszü- ge
Zahlung Moritz	14.06.2019	-35000.00	0.00	Kontoauszu- g / Vermerk	Zahlung bestätigt	Anrechnung sbestimmun- g	Original Vermerk / Zeuge
Pflichtteilsqu- ote	18.05.2026	0.25	0.25	Personensta- nd	zwei Kinder, verwitwet	keiner	Registerabs- chriften ablegen

Tabellenblatt: Positionen

ID	Position	Stichtag	Wert niedrig EUR	Wert hoch EUR	Quelle	Status	Kommentar
N-01	Girokonto	18.05.2026	18420	18420	NordBank	bestätigt	Saldo Todestag
N-02	Bundesanleihe	18.05.2026	76000	82000	Depotbestand	Kurs offen	80.000 nominal
N-03	Hausrat und VW Caddy	18.05.2026	5800	9800	Alva / Fotos	Bewertung offen	Eigentum prüfen
P-01	Bestattung	nach Tod	-8900	-6200	Anzahlung	Schlussrechnung offen	Endbetrag unklar
P-02	Pflegeausgleich	2022-2026	-42000	0	Pflegekalender	streitig	Rechtsgrund und Doppelzeiten
E-01	Resthof	22.08.2019	410000	820000	Urkunde / Makler	Gutachten fehlt	Rechte gesondert bewerten
E-02	Bardowick	14.04.2021	228000	260000	Grundbuch / Verkauf	Zahlungsfluss offen	Urkunde anfordern
E-03	NordAgrar Depotübertrag	17.07.2024	0	96000	Bankauftrag	Kaufpreis offen	Empfänger Alva
A-01	Zahlung Moritz	14.06.2019	-35000	0	Kontoauszug	Anrechnung streitig	Original Vermerk fehlt

Tabellenblatt: Belege

Unterlage	Datum	Quelle	Eingang	Vollständig	Nächste Handlung
Notarvertrag 811/2019	22.08.2019	Notariat Wilkens	23.06.2026	ja	Rechte und Vollzug erfassen
Urkunde 233/2021	14.04.2021	Notariat Wilkens	offen	nein	Berechtigung nachweisen
Bankauskunft	18.06.2026	NordBank	18.06.2026	teilweise	Archivfreigabe erweitern
Pflegekalender	2022-2026	Alva	13.07.2026	Übertragung	Originalkalender
Pachtvertrag	01.01.2020	Torben Maaß	13.07.2026	Kopie	Original beim Pächter

Tabellenblatt: Zahlungsfluss

Datum	Von	An	Betrag EUR	Verwendungszweck	Quelle	Offene Frage
14.06.2019	Helmut	Moritz	35000	Werkstatt	Kontoauszug	Anrechnungsbestimmung
15.01.2024	Helmut	Alva	45000	Umbau Altenteil	Bank	Rechnung und Verwendung
05.11.2024	Helmut	Alva	50000	Ausgleich Übergabe	Bank	Rechtsgrund

Datum	Von	An	Betrag EUR	Verwendungs zweck	Quelle	Offene Frage
11.12.2024	Helmut	Jannik	8000	Führerschein und Auto	Bank	Zuwendung

Mandatsnotiz

Mandant: Moritz Rieken, geboren am 16.03.1978, Tischlermeister in Lüneburg. Erblasser: Helmut Rieken, geboren am 04.01.1946, verstorben am 18.05.2026. Weitere Beteiligte: Alva Rieken, geboren am 12.09.1981, Schwester des Mandanten, eingesetzte Alleinerbin.

Familienlage

Helmut Rieken war verwitwet. Ehefrau Marianne Rieken verstarb 2018. Die Kinder Moritz und Alva sind die einzigen Abkömmlinge. Das Verhältnis zwischen Vater und Moritz verschlechterte sich nach der Übertragung des Resthofs auf Alva im Jahr 2019. Moritz erhielt damals 35.000,00 EUR "für den Werkstattumbau", ohne schriftlichen Vertrag.

Anlass

Alva übersandte am 12.06.2026 ein kurzes Schreiben: "Vater hat mich als Alleinerbin eingesetzt. Für dich ist nichts vorgesehen, weil du deinen Teil schon bekommen hast." Ein Testament in Kopie lag bei. Ein Nachlassverzeichnis wurde nicht beigelegt.

Vermutete Vermögensbewegungen

Resthof in Kirchzellern, Übertragung 2019.

Baugrundstück Bardowick, Übertragung 2021.

Baugrundstück Reppenstedt, Verkauf durch Alva 2023.

Depot bei NordBank, unklarer Abfluss 2024.

Pflegeleistungen der Alva von 2022 bis 2026.

Ziel

Moritz will nicht den Hof zurück. Er will wissen, ob sein Pflichtteil und ein Ergänzungsanspruch bestehen und ob die 35.000,00 EUR auf seinen Anspruch anzurechnen sind.

6. Gesprächsdetails und Belegübergabe

Das Erstgespräch fand am 26.06.2026 von 13:15 bis 14:48 Uhr statt. Moritz brachte die Testamentkopie, den Kontoauszug zur Zahlung von 35000,00 EUR, zwölf Fotos des Hofes und einen ungeöffneten Briefumschlag seiner Schwester mit. Sekretariatsmitarbeiterin Bärbel Timm nahm die Originale gegen Quittung auf.

Moritz berichtete, sein Vater habe den Werkstattzuschuss am 14.06.2019 im Büro der Tischlerei angekündigt. Anwesend sei Geselle Jan Feddersen gewesen. Eine Anrechnungsbestimmung habe Moritz nicht gehört. Diese Erinnerung wird als Mandantenangabe, nicht als feststehende Tatsache geführt.

Unterlage	Original oder Kopie	Eingang	Nächster Schritt
Testament 17.11.2022	Kopie	26.06.2026	Gerichtsabschrift abgleichen
Kontoauszug 14.06.2019	Original	26.06.2026	Verwendungszweck sichern
Hoffotos	digitale Kopien	26.06.2026	Aufnahmedaten prüfen
Schreiben Alva 12.06.2026	Original	26.06.2026	Umschlag und Zugang dokumentieren

Testament und vorläufiger Nachlass

Testament vom 17.11.2022

Eigenhändig geschrieben, Ort: Kirchgellersen.

Ich, Helmut Rieken, setze meine Tochter Alva Rieken zu meiner Alleinerbin ein. Mein Sohn Moritz Rieken soll nichts erhalten, weil er bereits zu Lebzeiten unterstützt wurde und den Kontakt abgebrochen hat. Alva hat sich um Haus, Hof und meine Gesundheit gekümmert.

Kirchgellersen, 17. November 2022

Helmut Rieken

Vorläufiger Nachlass laut Alva

Alva meint, der Nachlass sei "praktisch null". Sie legt keine Kontoauszüge vor und keine Belege für den Pflegeausgleich. Der Mandant hält die Wertangaben für unvollständig, weil der Vater bis 2024 Dividenden und Pachtzahlungen erhielt.

Auskunftsücken

Kein notarielles Nachlassverzeichnis.

Keine Grundbuchauszüge.

Keine Verträge über Übertragungen 2019 und 2021 vollständig.

Keine Bewertung des Wohnrechts.

Keine Kontoauszüge der letzten zehn Jahre.

Keine Belege zur angeblichen Pflegevergütung.

4. Belegprüfung des privaten Verzeichnisses

Alvas Aufstellung ging Moritz am 12.06.2026 in einem handadressierten Umschlag zu. Girokonto und Bestattungskosten sind inzwischen teilweise belegt. Für Hausrat, Fahrzeug und den behaupteten Pflegeausgleich fehlen Bewertungs- oder Zahlungsunterlagen. Die Bundesanleihe und das Depot sind in der Aufstellung nicht genannt.

Die Kanzlei führt jede Position mit Quelle, Stichtag, behauptetem Rechtsgrund und Gegenposition. Eine negative Position wird nicht allein deshalb übernommen, weil sie in der Aufstellung der Erbin erscheint.

Gegenstand		Wertangabe Alva	
Girokonto NordBank		18.420,00 EUR	
alter VW Caddy		2.800,00 EUR	
Hausrat		3.000,00 EUR	
Beerdigungskosten		-8.900,00 EUR	
Pflege- und Haushaltsausgleich Alva		-42.000,00 EUR	

Position	Angabe Alva	Beleg	Status
Girokonto	18420,00 EUR	Bankauskunft	bestätigt
VW Caddy	2800,00 EUR	Fahrzeugschein	Bewertung offen
Bestattung	-8900,00 EUR	Anzahlung 6200,00 EUR	Schlussrechnung offen
Pflegeausgleich	-42000,00 EUR	Kalenderliste angekündigt	Grund und Höhe bestritten

Übertragungsvertrag Resthof (Abschrift)

Urkundenrolle Nr. 811/2019

Verhandelt zu Lüneburg am 22.08.2019.

Vor mir, dem unterzeichnenden Notar

Dr. Hannes Wilkens

mit dem Amtssitz in Lüneburg, Am Sande 9, 21335 Lüneburg, erschienen heute:

Herr Helmut Rieken, geboren am 04.01.1946, wohnhaft Dorfstraße 11, 21394 Kirchgellersen, ausgewiesen durch Bundespersonalausweis, nachstehend „Übergeber“ genannt,

Frau Alva Rieken, geboren am 12.09.1981, wohnhaft Ilmenaustraße 4, 21335 Lüneburg, ausgewiesen durch Bundespersonalausweis, nachstehend „Übernehmerin“ genannt.

Die Erschienenen erklärten mit der Bitte um Beurkundung:

1 Grundbuchstand und Vertragsgegenstand

Der Übergeber ist eingetragener Alleineigentümer des im Grundbuch von Kirchgellersen Blatt 812 verzeichneten Grundbesitzes, Gemarkung Kirchgellersen, Flur 4, Flurstück 18/7, Gebäude- und Freifläche sowie Landwirtschaftsfläche, groß insgesamt 2,84 ha, bestehend aus Wohnhaus, Scheune, ehemaligem Stallgebäude, Hofplatz, 2,4 ha Wiese und altem Obstgarten (nachstehend „Resthof“). In Abteilung II und Abteilung III des Grundbuchs sind keine Eintragungen vorhanden; Grundpfandrechte bestehen nicht.

2 Übertragung

Der Übergeber überträgt den in Ziffer 1 bezeichneten Resthof mit allen Bestandteilen und dem gesetzlichen Zubehör im Wege der vorweggenommenen Erbfolge auf die Übernehmerin. Die Beteiligten sind über den Eigentumsübergang einig und bewilligen und beantragen die Eintragung der Rechtsänderung in das Grundbuch.

3 Gegenleistungen und Vorbehalte

3.1 Die Übernehmerin verpflichtet sich, den Übergeber im Alter in zumutbarem Umfang zu unterstützen, insbesondere Einkäufe zu erledigen, Arztfahrten zu organisieren und ihn bei Behördenangelegenheiten zu begleiten. Eine bezifferte Pflege- oder Betreuungsvergütung wird nicht vereinbart. Die Verpflichtung zur Pflege in häuslicher Gemeinschaft besteht nur, soweit sie der Übernehmerin nach ihren persönlichen und beruflichen Verhältnissen zumutbar ist.

3.2 Der Übergeber behält sich ein lebenslanges unentgeltliches Wohnungsrecht an sämtlichen Räumen der Erdgeschosswohnung des Wohnhauses nebst Mitbenutzung von Hofplatz, Garten und Nebenräumen vor. Das Wohnungsrecht ist als beschränkte persönliche Dienstbarkeit in das Grundbuch einzutragen. Die Schönheitsreparaturen der Wohnung trägt der Übergeber, die Instandhaltung von Dach und Fach die Übernehmerin.

3.3 Der Übergeber ist berechtigt, die Obstwiese lebenslang weiter zu nutzen und die Erträge für sich zu behalten. Die Pachtzahlungen aus der Vermietung der Scheune stehen bis zu seinem Tod dem Übergeber zu.

3.4 Die Übernehmerin übernimmt ab Besitzübergang sämtliche öffentlichen Lasten und Abgaben des Grundbesitzes.

4 Rückforderungsrecht

Der Übergeber ist berechtigt, die Rückübertragung des Vertragsgegenstands zu verlangen, wenn

4.1 die Übernehmerin den Vertragsgegenstand ohne schriftliche Zustimmung des Übergebers ganz oder teilweise veräußert oder belastet,

4.2 über das Vermögen der Übernehmerin das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Zwangsvollstreckung in den Vertragsgegenstand betrieben wird,

4.3 sich die Übernehmerin groben Undanks im Sinne des Gesetzes schuldig macht.

Zur Sicherung des bedingten Rückübertragungsanspruchs bewilligen und beantragen die Beteiligten die Eintragung einer Rückkauflassungsvormerkung zugunsten des Übergebers in das Grundbuch.

5 Besitzübergang, Gewähr

Besitz, Nutzungen, Lasten und Gefahr gehen am 01.10.2019 auf die Übernehmerin über. Die Übertragung erfolgt unter Ausschluss jeder Sach- und Rechtsmängelhaftung, soweit gesetzlich zulässig; der Übergeber versichert, dass ihm versteckte Mängel nicht bekannt sind.

6 Gleichstellung, Anrechnung

Weitere Abfindungen an Abkömmlinge des Übergebers erfolgen aus Anlass dieser Übertragung nicht. Eine Anrechnungs- oder Ausgleichungsbestimmung zugunsten oder zulasten des Sohnes Moritz Rieken enthält dieser Vertrag nicht.

7 Kosten, Geschäftswert

Die Kosten dieser Urkunde und ihres Vollzugs trägt die Übernehmerin. Für Gebührenzwecke wird der Geschäftswert mit 410.000,00 EUR angegeben. Ein Verkehrswertgutachten liegt den Beteiligten nicht vor; der Wert beruht auf einer überschlägigen steuerlichen Einschätzung.

Vorgelesen vom Notar, von den Beteiligten genehmigt und eigenhändig unterschrieben:

gez. Helmut Rieken — gez. Alva Rieken — gez. Dr. Wilkens, Notar

Kanzleivermerk (RAin Dr. Kalkhorst, 30.06.2026): Der Vertrag nennt die Übergabe „vorweggenommene Erbfolge“. Der Mandant meint, die vorbehaltenen Nutzungen (Wohnungsrecht, Obstwiese, Scheunenpacht) zeigten, dass die wirtschaftliche Ausgliederung nie vollständig vollzogen wurde. Die Gegenseite meint, Pflegeverpflichtung und Übernahme der Instandhaltung seien echte Gegenleistung.

8. Vollzugs- und Kostenvermerke des Notariats

Die Eigentumsumschreibung erfolgte am 04.11.2019. Wohnungsrecht und Rückkauflassungsvormerkung wurden ranggleich in Abteilung II eingetragen. Die Grunderwerbsteuerstelle erteilte am 18.09.2019 Unbedenklichkeitsbescheinigung; eine Gegenleistung wurde steuerlich mit 92000,00 EUR kapitalisiert.

Die Kostenrechnung des Notariats über 3278,40 EUR wurde am 12.09.2019 von Alva bezahlt. Eine gesonderte Vereinbarung über Pflegevergütung oder Gleichstellung von Moritz befindet sich nicht in der Nebenakte.

Vollzug	Datum	Beleg
Auflassungsvormerkung	17.09.2019	Grundbuchmitteilung
Besitzübergang	01.10.2019	Vertrag Ziffer 5
Eigentumsumschreibung	04.11.2019	Grundbuchauszug

Vollzug	Datum	Beleg
Rechte Abteilung II	04.11.2019	Wohnungsrecht und Rückauflassung

Immobilienwerte und Depotbewegungen

Maklereinschätzung Resthof 2026

Maklerbüro Bockelmann, Lüneburg, Kurzeinschätzung vom 20.06.2026:

Der Resthof Kirchgellersen wäre bei freier Veräußerung im Juni 2026 voraussichtlich zwischen 740.000,00 EUR und 820.000,00 EUR erzielbar. Werttreiber sind Baulandnähe, Scheune und große Gartenfläche. Wertmindernd wirken Sanierungsstau Dach, Elektrik und Heizung.

Baugrundstück Bardowick

Übertragung laut Grundbuch am 14.04.2021 von Helmut Rieken auf Alva Rieken. Kaufpreis nicht ersichtlich. Alva verkaufte 2023 eine Teilfläche für 228.000,00 EUR. Moritz vermutet, dass der Vater kein Geld erhielt.

Depot NordBank

Alte Steuerbescheinigung 2023 zeigt Kapitalerträge aus einem Depot auf Helmut Rieken in Höhe von 9.840,00 EUR. Im Nachlassverzeichnis fehlt ein Depot. Kontoauszüge Januar bis April 2026 zeigen keine Depotabrechnungen.

Streitige Bewertung

Die Berechnung braucht mehrere Wertstufen:

Aktiver Nachlass am Todestag.

Wert der Schenkungen im Zeitpunkt der Zuwendung.

Wert im Zeitpunkt des Erbfalls, falls niedriger.

Abzug echter Gegenleistungen.

Behandlung vorbehaltener Rechte und Nutzungen.

6. Stichtage und Quellenlage

Für den Resthof werden die Verhältnisse am 22.08.2019 und am 18.05.2026 getrennt dokumentiert. Die Maklerspanne aus Juni 2026 beruht auf einer Außenbesichtigung und darf nicht ungeprüft auf 2019 zurückgerechnet werden. Bodenrichtwerte, Bauzustand und mögliche Teilbarkeit müssen je Stichtag erhoben werden.

Beim Depot sind Wertpapierbestand, Verkaufserlöse, Übertragungen und Nutzungen getrennt zu buchen. Die Bundesanleihe bestand nach Bankauskunft am Todestag; der NordAgrar-Übertrag von 2024 weist keinen Kaufpreis aus.

Beleg	Stichtag	Aussage	Lücke
Notarvertrag	22.08.2019	Geschäftswert 410000,00 EUR	kein Verkehrswert
Maklerbrief	20.06.2026	740000,00 bis 820000,00 EUR	keine Innenbesichtigung
Bankauskunft	18.05.2026	Anleihe und Bewegungen	vollständige Zehnjahresauszüge fehlen
Bodenrichtwert	01.01.2026	Ortsrandlage	2019er Wert nachfordern

Auskunfts- und Wertermittlungsverlangen

Kanzlei Kalkhorst & Severin — Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte

Am Berge 12 · 21335 Lüneburg · Telefon 04131 224480 · Telefax 04131 224481

Rechtsanwältin Dr. Svenja Kalkhorst, Fachanwältin für Erbrecht

Kanzlei Kalkhorst & Severin · Am Berge 12 · 21335 Lüneburg

Frau

Alva Rieken

Dorfstraße 11

21394 Kirchgellersen

Unser Zeichen: 224/26 K05 · Lüneburg, den 04.07.2026

Nachlass Helmut Rieken, verstorben am 18.05.2026 — Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsansprüche Ihres Bruders Moritz Rieken; Auskunft und Wertermittlung

Sehr geehrte Frau Rieken,

hiermit zeige ich an, dass mich Ihr Bruder, Herr Moritz Rieken, mit der Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen beauftragt hat. Eine auf mich lautende Vollmacht liegt diesem Schreiben bei. Namens und in Vollmacht meines Mandanten mache ich Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsansprüche nach dem Tod Ihres Vaters, Herrn Helmut Rieken, geltend.

Mein Mandant ist als Sohn des Erblassers pflichtteilsberechtigt. Nach dem uns vorliegenden Testament vom 17.11.2022 sind Sie Alleinerbin. Ich fordere Sie daher auf, bis zum

25.07.2026

Auskunft über den Bestand des Nachlasses durch Vorlage eines geordneten Nachlassverzeichnisses zu erteilen. Das Verzeichnis muss sämtliche Aktiva und Passiva zum Todestag sowie alle lebzeitigen Zuwendungen des Erblassers und pflichtteilsrelevanten Vorgänge der letzten zehn Jahre enthalten.

Insbesondere bitte ich um Vorlage folgender Unterlagen:

vollständige Grundbuchauszüge zum Resthof Kirchgellersen sowie zu den Grundstücken Bardowick und Reppenstedt,

die notariellen Verträge aus den Jahren 2019 und 2021 in vollständiger Ausfertigung,

Konto- und Depotauszüge der letzten zehn Jahre für sämtliche Konten und Depots des Erblassers, insbesondere bei der NordBank,

Belege zu den von Ihnen behaupteten Pflegeleistungen, Instandhaltungsaufwendungen und sonstigen Gegenleistungen,

eine Wertermittlung des Resthofs und der Baugrundstücke durch einen unabhängigen Sachverständigen, Angaben und Belege zu der Zahlung von 35.000,00 EUR an Herrn Moritz Rieken im Jahr 2019 nebst einer etwaigen Anrechnungsbestimmung des Erblassers.

Ihre bisherige pauschale Mitteilung, der Nachlass sei wirtschaftlich verbraucht, genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht. Sollte die Frist fruchtlos verstreichen, werde ich meinem Mandanten die gerichtliche Geltendmachung im Wege der Stufenklage empfehlen. Die dadurch entstehenden Kosten gingen zu Ihren Lasten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Svenja Kalkhorst

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Erbrecht

Anlage: Vollmacht im Original

6. Postausgang und Zustellung

Das Schreiben wurde am 04.07.2026 um 11:36 Uhr als Einwurf-Einschreiben RR 552 118 407 DE und parallel an die Bevollmächtigte Petra Ohlendorf über das elektronische Postfach versandt. Einwurf bei Alva wurde am 06.07.2026 um 09:14 Uhr dokumentiert. Die Frist 25.07.2026 ist mit Vorfrist 20.07.2026 eingetragen.

Die Vollmacht wurde nur in Kopie beigelegt; das Original verbleibt in der Kanzlei. Die Formulierung zum Zehnjahreszeitraum wird bei gerichtlicher Antragstellung an die konkret verfolgten Auskunftstatbestände angepasst.

Entwurf Stufenklage (Arbeitsfassung der Kanzlei)

Kanzlei Kalkhorst & Severin — Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte

Am Berge 12 · 21335 Lüneburg · Telefon 04131 224480

Unser Zeichen: 224/26 K05 · Entwurfsstand: 08.07.2026 — noch nicht eingereicht

Exporthinweis: Endfassung in Times New Roman, 11 pt, dezimale Gliederung.

An das

Landgericht Lüneburg

— Zivilkammer —

Am Ochsenmarkt 3

21335 Lüneburg

Klage im Wege der Stufenklage

des Herrn Moritz Rieken, Tischlermeister, Feldstraße 27, 21335 Lüneburg,

— Kläger —

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin Dr. Svenja Kalkhorst, Kanzlei Kalkhorst & Severin, Am Berge 12, 21335 Lüneburg,

gegen

Frau Alva Rieken, Dorfstraße 11, 21394 Kirchgellersen,

— Beklagte —

wegen: Auskunft, Wertermittlung und Pflichtteil; vorläufiger Streitwert: 150.000,00 EUR.

Namens und in Vollmacht des Klägers erhebe ich Klage und werde beantragen:

1 Anträge erste Stufe

1.1 Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger Auskunft über den Bestand des Nachlasses des am 18.05.2026 verstorbenen Helmut Rieken, zuletzt wohnhaft Dorfstraße 11, 21394 Kirchgellersen, durch Vorlage eines geordneten Nachlassverzeichnisses zu erteilen, das sämtliche Aktiva und Passiva zum Todestag ausweist.

1.2 Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger Auskunft über sämtliche unentgeltlichen und teilentgeltlichen lebzeitigen Zuwendungen des Erblassers in den letzten zehn Jahren vor dem Erbfall sowie über sämtliche Zuwendungen an die Beklagte ohne zeitliche Begrenzung zu erteilen.

1.3 Die Beklagte wird verurteilt, den Wert des Resthofs Kirchgellersen (Grundbuch von Kirchgellersen Blatt 812) sowie der Grundstücke in Bardowick und Reppenstedt durch Vorlage eines Verkehrswertgutachtens eines unabhängigen Sachverständigen ermitteln zu lassen.

1.4 Die Beklagte wird verurteilt, Konto- und Depotauszüge des Erblassers für die letzten zehn Jahre vor dem Erbfall vorzulegen, soweit sie pflichtteilerhebliche Vorgänge betreffen.

2 Anträge zweite und dritte Stufe

2.1 Erforderlichenfalls: Die Beklagte wird verurteilt, die Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer Auskünfte an Eides statt zu versichern.

2.2 Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger einen nach Erteilung der Auskunft noch zu beziffernden Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsbetrag nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

3 Begründung

3.1 Der Kläger ist neben der Beklagten eines von zwei Kindern des verwitweten Erblassers und durch das eigenhändige Testament vom 17.11.2022 von der Erbfolge ausgeschlossen. Er ist daher pflichtteilsberechtigt.

3.2 Die Beklagte ist testamentarische Alleinerbin. Ihre bisherigen Angaben zum Nachlass erschöpfen sich in einer Aufstellung ohne Belege, die mit einem behaupteten „Pflege- und Haushaltsausgleich“ von 42.000,00 EUR endet und den Nachlass als „praktisch null“ darstellt. Ein Nachlassverzeichnis wurde trotz Aufforderung vom 04.07.2026 mit Fristsetzung zum 25.07.2026 nicht vorgelegt.

3.3 Es bestehen konkrete Anhaltspunkte für pflichtteilserhebliche lebzeitige Zuwendungen: die Übertragung des Resthofs Kirchgellersen auf die Beklagte mit Vertrag vom 22.08.2019 unter Vorbehalt von Wohnungsrecht, Nutzungen und Rückforderungsrechten, die Übertragung eines Baugrundstücks in Bardowick am 14.04.2021, der Verkauf einer Teilfläche durch die Beklagte im Jahr 2023 für 228.000,00 EUR sowie ungeklärte Abflüsse aus dem Depot des Erblassers bei der NordBank in den Jahren 2024 und 2025, darunter eine Überweisung von 50.000,00 EUR an die Beklagte mit dem Verwendungszweck „Ausgleich Übergabe“.

3.4 Beweis wird angetreten durch Vorlage des Testaments, des Übertragungsvertrags (UR-Nr. 811/2019 des Notars Dr. Wilkens, Lüneburg), der Unterlagen des NordBank-Nachlassservice vom 18.06.2026 sowie durch Zeugnis der Mitarbeiterin des Notariats, Frau Wiebke Martens.

3.5 Die genaue Bezifferung der Zahlungsstufe bleibt der Auskunft und Wertermittlung vorbehalten. Ob und in welcher Höhe die Zahlung von 35.000,00 EUR an den Kläger aus dem Jahr 2019 anzurechnen ist, wird nach Vorlage der Anrechnungsbestimmung zu klären sein; eine solche Bestimmung ist bislang nicht belegt.

Interner Bearbeitungshinweis: Vor Einreichung Grundbuchblatt Bardowick nachfordern und Zuständigkeit nach endgültigem Streitwert prüfen.

6. Einreichungssperre und Belegliste

Der Entwurf ist nicht zur Einreichung freigegeben. Vorher sind Ablauf der außergerichtlichen Frist, Zuständigkeit, Antrag auf notarielles Nachlassverzeichnis, Wertstufen und Vorlageansprüche im Einzelnen zu prüfen. Kontoauszüge werden nicht pauschal, sondern bezogen auf nachvollziehbare Schenkungs- und Bestandsfragen beantragt.

Die Zahlungsstufe bleibt unbeziffert. Interne Wertbänder und streitige Anrechnung der Zahlung von 35000,00 EUR werden nicht als feststehende Tatsachen vorgetragen.

Anlage	Dokument	Status
K 1	Sterbeurkunde	vorhanden

Anlage	Dokument	Status
K 2	Testament und Eröffnung	vorhanden
K 3	Auskunftsschreiben mit Zugang	nach Fristablauf
K 4	Übertragungsvertrag 811/2019	vollständig
K 5	Bankauskunft	teilweise; Ergänzung angefordert

Bank- und Depotunterlagen

NordBank AG — Filiale Lüneburg, Nachlassservice

An den Brodbänken 2 · 21335 Lüneburg

Vorgangsnummer NL-2026-4471 · Unterlagenstand: 18.06.2026

An: Rechtsanwältin Dr. Svenja Kalkhorst, Am Berge 12, 21335 Lüneburg (Vollmacht des Pflichtteilsberechtigten Moritz Rieken vom 26.06.2026 liegt vor; Auskunft nach Freigabe durch die Erbin beschränkt auf den nachstehenden Umfang)

Erblasser: Helmut Rieken, geboren am 04.01.1946, verstorben am 18.05.2026

Girokonto 44008921

Saldo am Todestag: 18.420,00 EUR. Auffällige Buchungen der letzten Jahre:

Depot 660-192839

Der Verkauf der Deka-Anteile am 05.11.2024 erbrachte 54.682,40 EUR. Der Erlös wurde noch am selben Tag in Höhe von 50.000,00 EUR an Alva Rieken überwiesen (Verwendungszweck „Ausgleich Übergabe“). Eine schriftliche Vereinbarung hierzu liegt der Bank nicht vor. Für den Depotübertrag der NordAgrar-Aktien liegt lediglich der von Helmut Rieken unterzeichnete Übertragungsauftrag vor; ein Kaufpreis ist nicht vermerkt.

Vollmachten

Alva Rieken verfügte seit dem 12.08.2023 über eine transmortale Konto- und Depotvollmacht. Die Vollmacht enthält keine Beschränkung auf laufende Hof- oder Lebenshaltungskosten. Herr Moritz Rieken wurde zu keinem Zeitpunkt als Bevollmächtigter geführt.

Hinweis des Nachlassservice

Die Empfänger der Barabhebungen vom 28.03.2024 und 19.02.2025 kann die Bank nicht benennen. Weitere Konto- und Depotauszüge für den Zehnjahreszeitraum werden gegen Erstattung der Auslagen zur Verfügung gestellt, sobald eine Freigabe der Erbin oder ein gerichtlicher Titel vorliegt.

Kanzleivermerk: Für die Pflichtteilsergänzung ist zu klären, ob die Abhebungen tatsächlich für Pflege, Hofunterhalt und Lebensbedarf verwendet wurden oder ob weitere Zuwendungen an Alva, den Enkel Jannik oder Dritte vorliegen. Auffällig: Die Bundesanleihe (80.000,00 EUR nominal) bestand am Todestag fort, fehlt aber in der Nachlassaufstellung der Erbin (Stück 02).

5. Ansprechpartner und Archivkosten

Sachbearbeiterin ist Helena Bartels, Nachlassservice, Durchwahl 04131 8827-314. Die Vollmacht Moritz' berechtigt nicht ohne Weiteres zu sämtlichen Kontounterlagen des Erblassers; die Bank hat deshalb zunächst nur freigegebene und von der Erbin bestätigte Daten zusammengestellt.

Für archivierte Auszüge 2016 bis 2026 wurden 184,00 EUR Kosten veranschlagt. Die Erbin hat die Freigabe am 10.07.2026 nur für Buchungen über 5000,00 EUR erteilt. Diese Auswahl kann kleinere wiederkehrende Zahlungen übersehen und wird in der Beleganforderung kenntlich gemacht.

Datum	Buchung	Betrag	Hinweis
15.01.2024	Überweisung an Alva Rieken	-45.000,00 EUR	Verwendungszweck „Umbau Altenteil“

Datum	Buchung	Betrag	Hinweis
28.03.2024	Abhebung am Schalter	-12.500,00 EUR	veranlasst durch Bevollmächtigte Alva Rieken
02.09.2024	Überweisung Landmaschinen Röpke GmbH	-18.940,00 EUR	Rechnung ausgestellt auf „Hof Rieken“
05.11.2024	Gutschrift Depotverkauf	+54.682,40 EUR	siehe Depot
05.11.2024	Überweisung an Alva Rieken	-50.000,00 EUR	Verwendungszweck „Ausgleich Übergabe“
11.12.2024	Überweisung an Jannik Rieken (Enkel)	-8.000,00 EUR	Verwendungszweck „Führerschein und Auto“
19.02.2025	Barabhebung	-9.500,00 EUR	keine Empfängerangabe
03.04.2026	Gutschrift Pflegekasse	+728,00 EUR	monatlich wiederkehrend
Wertpapier	Bestand 01.01.2024	Bestand 18.05.2026	Bewegung
Deka DividendenStrategie	1.240 Anteile	480 Anteile	Verkauf von 760 Anteilen am 05.11.2024
Bundesanleihe 2032	80.000,00 EUR nominal	80.000,00 EUR nominal	unverändert
NordAgrar AG	400 Stück	0 Stück	Depotübertrag an Alva Rieken am 17.07.2024

Sterbeurkunde (beglaubigte Abschrift)

Hansestadt Lüneburg — Der Oberbürgermeister — Standesamt

Am Ochsenmarkt 1 · 21335 Lüneburg · Telefon 04131 3090

Sterbeurkunde

Sterberegister-Nr. S 412/2026

Der Tod wurde am 19.05.2026 durch das Städtische Klinikum Lüneburg angezeigt.

Lüneburg, den 20.05.2026

Die Standesbeamtin

gez. Freytag

(Siegel der Hansestadt Lüneburg)

Anforderungsvermerk der Kanzlei: Beglaubigte Abschrift angefordert am 24.06.2026 zum Zeichen 224/26 K05, eingegangen am 29.06.2026. Original verbleibt in der Handakte.

2. Ausfertigungs- und Eingangskette

Die Urkunde wurde am 20.05.2026 ausgestellt und am 24.06.2026 durch die Kanzlei angefordert. Eingang im Sekretariat war am 29.06.2026 um 08:17 Uhr. Bärbel Timm versah die Kopie nach Originalvergleich mit Kanzleistempel und legte das Original in Umschlag 224/26-U1.

Angabe	Eintrag
Familiennamen	Rieken
Vorname	Helmut
Geburtstag	04.01.1946
Geburtsort	Kirchgellersen
Letzter Wohnort	Dorfstraße 11, 21394 Kirchgellersen
Familienstand	verwitwet seit dem 09.03.2018 von Marianne Rieken, geborene Cordes
Sterbetag	18.05.2026
Sterbeort	Lüneburg (Städtisches Klinikum)

Eröffnungsniederschrift und Übersendungsschreiben des Nachlassgerichts

Amtsgericht Lüneburg — Nachlassgericht

Am Ochsenmarkt 3 · 21335 Lüneburg · Telefon 04131 2020

Geschäftszeichen: 4 VI 218/26 · Lüneburg, den 10.06.2026

Herrn

Moritz Rieken

Feldstraße 27

21335 Lüneburg

Nachlasssache Helmut Rieken, verstorben am 18.05.2026; Bekanntgabe einer Verfügung von Todes wegen

Sehr geehrter Herr Rieken,

in der oben bezeichneten Nachlasssache übersende ich Ihnen als gesetzlich in Betracht kommendem Erben eine beglaubigte Abschrift der eröffneten Verfügung von Todes wegen nebst Eröffnungsniederschrift. Ich weise darauf hin, dass mit der Bekanntgabe die Frist zur Ausschlagung der Erbschaft zu laufen beginnt, soweit Sie durch die Verfügung als Erbe berufen sind. Über Pflichtteilsrechte entscheidet das Nachlassgericht nicht.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Behrens, Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Eröffnungsniederschrift (Abschrift)

Amtsgericht Lüneburg, Geschäftszeichen 4 VI 218/26

Gegenwärtig: Richterin am Amtsgericht Dr. Scholz als Nachlassrichterin, Justizamtsinspektor Behrens als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle.

Lüneburg, den 05.06.2026

In der Nachlasssache Helmut Rieken, geboren am 04.01.1946, verstorben am 18.05.2026, zuletzt wohnhaft in Kirchgellersen, wurde heute die nachstehend bezeichnete Verfügung von Todes wegen eröffnet:

Eigenhändiges Testament vom 17.11.2022, abgeliefert am 28.05.2026 durch Frau Alva Rieken. Das Testament besteht aus einem Blatt, ist durchgehend handschriftlich verfasst, mit Ort und Datum versehen und mit „Helmut Rieken“ unterschrieben.

Der wesentliche Inhalt lautet: Einsetzung der Tochter Alva Rieken zur Alleinerbin; der Sohn Moritz Rieken soll nichts erhalten, weil er bereits zu Lebzeiten unterstützt wurde und den Kontakt abgebrochen hat.

Weitere Verfügungen von Todes wegen sind nicht in amtlicher Verwahrung und wurden nicht abgeliefert. Die Beteiligten erhalten beglaubigte Abschriften.

gez. Dr. Scholz — gez. Behrens

3. Zustellung und Geschäftsstellenvermerk

Die Sendung an Moritz wurde am 11.06.2026 als förmliche Zustellung aufgegeben und laut Zustellungsurkunde am 13.06.2026 in den Briefkasten Feldstraße 27 eingelegt. Alva erhielt die Abschrift am 10.06.2026 gegen Empfangsbekenntnis ihrer Bevollmächtigten.

Geschäftsstellenkontakt: Justizamtsinspektor Jan Behrens, Durchwahl 04131 202-471. Das Gericht verwahrt das Originaltestament unter 4 VI 218/26, Sonderband Testamente, Blatt 3.

Grundbuchauszug Kirchgellersen Blatt 812 (unbeglaubigter Abdruck)

Amtsgericht Lüneburg — Grundbuchamt

Am Ochsenmarkt 3 · 21335 Lüneburg

Grundbuch von Kirchgellersen, Blatt 812 · Abdruck vom 22.06.2026, erteilt an das Notariat Dr. Wilkens, Lüneburg

Bestandsverzeichnis

Erste Abteilung (Eigentümer)

Voreigentümer (gerötet): Rieken, Helmut, geboren am 04.01.1946; eingetragen am 12.06.1979 aufgrund Erbfolge.

Zweite Abteilung (Lasten und Beschränkungen)

Dritte Abteilung (Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden)

Keine Eintragungen.

Kanzleivermerk (224/26 K05): Die Rechte Abteilung II Nr. 1 und Nr. 2 sind mit dem Tod des Berechtigten am 18.05.2026 gegenstandslos geworden; Löschung ist noch nicht beantragt. Für die Bewertung der Zuwendung sind Bestand und Wert der Vorbehaltsrechte zum Übertragungstichtag und zum Erbfall gesondert zu erfassen.

4. Abruf- und Gebührenvermerk

Der unbeglaubigte Abdruck wurde am 22.06.2026 um 08:51 Uhr aus dem maschinell geführten Grundbuch abgerufen. Abrufzeichen GB-LG-2026-88114. Gebühr 10,00 EUR, Rechnung an das Notariat Dr. Wilkens.

Ein historischer Auszug für den Stand unmittelbar vor dem 22.08.2019 ist gesondert beantragt. Der aktuelle Auszug belegt nicht den damaligen Bauzustand, die Nutzung der Scheune oder den wirtschaftlichen Wert des Wohnungsrechts.

Lfd. Nr.	Gemarkung, Flur, Flurstück	Wirtschaftsart und Lage	Größe
1	Kirchgellersen, Flur 4, Flurstück 18/7	Gebäude- und Freifläche, Landwirtschaftsfläche, Dorfstraße 11	2,84 ha

Lfd. Nr.	Eigentümer	Grundlage der Eintragung
2	Rieken, Alva, geboren am 12.09.1981	Auflassung vom 22.08.2019, eingetragen am 04.11.2019

Lfd. Nr.	Eintragung
1	Wohnungsrecht an der Erdgeschosswohnung des Wohnhauses nebst Mitbenutzungsrechten für Helmut Rieken, geboren am 04.01.1946; eingetragen am 04.11.2019 aufgrund Bewilligung vom 22.08.2019 (UR-Nr. 811/2019, Notar Dr. Wilkens, Lüneburg)
2	Rückauflassungsvormerkung für Helmut Rieken, geboren am 04.01.1946; eingetragen am 04.11.2019 aufgrund Bewilligung vom 22.08.2019

Handschriftlicher Vermerk zur Zahlung von 35.000,00 EUR (Abschrift) nebst Kontobeleg

1 Abschrift des handschriftlichen Vermerks

Vorgelegt von Alva Rieken mit Schreiben vom 12.06.2026 als Fotokopie eines karierten DIN-A5-Blattes. Der Text lautet wörtlich:

„Kirchgellersen, 3.6.2019

Moritz bekommt von mir 35.000 Euro für den Umbau seiner Werkstatt. Damit ist für mich die Sache mit dem Hof erledigt. Er weiß, warum.

H. Rieken"

Das Blatt trägt keine weitere Unterschrift und keinen Zusatz. Ob es sich um die vollständige Vorder- und Rückseite handelt, ist der Kopie nicht zu entnehmen.

2 Kontobeleg

Auszug aus dem Girokonto des Erblassers bei der NordBank (Konto 44008921), vorgelegt durch den Nachlassservice:

3 Angaben des Mandanten

Herr Moritz Rieken bestätigt den Erhalt der 35.000,00 EUR im Juni 2019. Nach seiner Erinnerung war die Zahlung ein Zuschuss zum Umbau der Tischlerei, über den nie ein schriftlicher Vertrag geschlossen wurde. Von dem Vermerk vom 03.06.2019 habe er bis zum Schreiben seiner Schwester nichts gewusst. Eine Erklärung des Vaters, die Zahlung solle auf den Pflichtteil angerechnet werden, sei ihm gegenüber nie abgegeben worden — weder bei der Übergabe noch später.

4 Position der Gegenseite

Alva Rieken versteht den Vermerk als Beleg dafür, dass Moritz „seinen Teil schon bekommen" habe und sich Ansprüche wegen des Hofes erledigt hätten. Ob der Vermerk vor oder nach der Zahlung entstand und ob Moritz ihn jemals gesehen hat, ist zwischen den Geschwistern streitig.

5. Belegkette und Zeugenhinweis

Die Fotokopie des handschriftlichen Vermerks ging mit Alvas Schreiben am 12.06.2026 ein. Ein Original wurde trotz Aufforderung nicht vorgelegt. Papierformat, Rückseite, Entstehungszeit und Ablage sind daher nicht überprüfbar.

Moritz benennt den damaligen Gesellen Jan Feddersen als möglichen Zeugen für das Gespräch vor der Überweisung. Herr Feddersen soll nur zu Wahrnehmungen befragt werden; ihm wird weder der handschriftliche Vermerk noch eine rechtliche Einordnung vorab zugesandt.

Datum	Buchung	Betrag	Verwendungszweck
14.06.2019	Überweisung an Moritz Rieken	-35.000,00 EUR	„Werkstatt"

Telefonnotiz zum Werkstattzuschuss

1. Neue Erinnerung

Moritz erinnerte sich an den 14.06.2019: Sein Vater kam gegen 07:30 Uhr in die Tischlerei, während Geselle Jan Feddersen eine Hobelmaschine einrichtete. Helmut sagte nach Moritz' Erinnerung, das Geld sei für den Werkstattumbau und solle helfen, den Kredit klein zu halten. Über Pflichtteil, Hofverzicht oder spätere Erbensprüche sei nicht gesprochen worden.

Der Mandant fand im Bauordner eine Rechnung der Lüneburger Maschinenhandel GmbH über 28740,00 EUR und eine Elektrikerrechnung über 9118,60 EUR. Die Zahlung von 35000,00 EUR wurde für beide Positionen verwendet. Kopien werden am Abend in den Kanzleibriefkasten eingeworfen.

2. Zeuge

Jan Feddersen arbeitet inzwischen in Winsen. Moritz hat noch seine Mobilnummer, soll ihn aber nicht zum Inhalt des Gesprächs instruieren. Die Kanzlei wird nach Freigabe um eine eigene, datierte Gedächtnisnotiz bitten.

3. Verfügung

Posteingang 09.07.2026 kontrollieren. Rechnungen mit Kontoauszug abgleichen. Kein Ergebnis zur Anrechnung in der Mandantenkommunikation vorwegnehmen. Wiedervorlage Dr. Kalkhorst 10.07.2026, 09:30 Uhr.

Anruf	08.07.2026, 11:47 bis 12:11 Uhr
Anrufer	Moritz Rieken, aus dem Lieferwagen vor einer Baustelle
Aufgenommen	Bärbel Timm
Rückruf	Dr. Kalkhorst 08.07.2026, 17:05 Uhr

Fristenkalender und Postausgang

1. Fristen

2. Postausgang

3. Kalendervermerk

Die Frist 25.07.2026 ist eine gesetzte, keine gesetzliche Ausschlussfrist. Verjährungsfragen werden in einem getrennten Blatt geführt. Zugang und Vorfrist sind belegt; eine Klageeinreichung erfolgt nicht automatisch am Folgetag.

Stand	15.07.2026, 16:55 Uhr
Kalender	Bärbel Timm
Vier-Augen-Kontrolle	Dr. Svenja Kalkhorst

Datum	Vorgang	Vorfrist	Verantwortlich	Status
20.07.2026	Vorfrist Auskunft Alva		Dr. Kalkhorst	Unterlagenbestand prüfen
25.07.2026	Auskunftsfrist Alva	20.07.2026	Gegenseite	Zugang 06.07.2026
31.07.2026	Angebot Sachverständiger Hof	27.07.2026	Büro Nordwert	angefragt
07.08.2026	Bankfreigabe Archivunterlagen	03.08.2026	NordBank	Teilfreigabe
18.08.2026	Wiedervorlage gerichtliches Vorgehen	13.08.2026	Dr. Kalkhorst	nach Belegauswertung

Zeit	Empfänger	Dokument	Kanal	Nachweis
04.07.2026, 11:36	Alva Rieken	Auskunftsverlangen	Einwurf-Einschreiben	RR 552 118 407 DE
04.07.2026, 11:42	RAin Ohlendorf	Auskunftsverlangen	beA	Eingang 11:45
09.07.2026, 15:18	Jan Feddersen	Bitte um Gedächtnisnotiz	Brief	Postausgangsbuch
11.07.2026, 09:22	Nordwert	Anfrage Hofbewertung	E-Mail	Empfang bestätigt

Anfrage zur Verkehrswertermittlung des Resthofs

1. Auftragsskizze

Erbeten wird zunächst ein Kosten- und Zeitangebot für zwei stichtagsbezogene Verkehrswerte. Zu erfassen sind Wohnhaus, Scheune, ehemaliger Stall, Wiesen- und Obstflächen, mögliche baurechtliche Teilbarkeit und der jeweilige Instandhaltungszustand. Der Geschäftswert der Notarurkunde soll nicht ungeprüft als Verkehrswert verwendet werden.

2. Rechte und Nutzungen

Bitte weisen Sie den Grundstückswert zunächst unbelastet aus und stellen Sie anschließend die tatsächlichen und urkundlichen Auswirkungen von Wohnungsrecht, Obstwiesennutzung, Scheunenpacht, Rückauflassungsvormerkung und Lastentragung transparent dar. Rechtliche Schlussfolgerungen zur Pflichtteilsergänzung werden nicht beauftragt.

3. Beizuziehende Unterlagen

4. Ortstermin

Ein Termin soll mit zehn Kalendertagen Vorlauf angekündigt werden. Moritz und Alva sowie ihre Bevollmächtigten dürfen teilnehmen. Der Gutachter soll abweichende Angaben der Beteiligten protokollieren und keine unbelegten Pflege- oder Gegenleistungswerte in den Grundstückswert einrechnen.

Adressat	Dipl.-Ing. Jürgen Kröger, Sachverständigenbüro Nordwert
Datum	11.07.2026
Objekt	Dorfstraße 11, 21394 Kirchgellersen
Stichtage	22.08.2019 und 18.05.2026
Unterlage	Status
Urkunde 811/2019	vollständig
Grundbuch Blatt 812	aktuell; historischer Auszug angefordert
Bauakte	bei Samtgemeinde angefragt
Pachtvertrag Ackerflächen	Kopie vorhanden; Original beim Pächter
Rechnungen Dach, Heizung, Elektrik	teilweise
Bodenrichtwerte 2019 und 2026	vom Gutachter zu erheben

Nachtrag zu Wohnrecht, Pflege und Ackerpacht

1. Pachtvertrag

Vorgelegt wurde ein Vertrag vom 01.01.2020 über 1,6 Hektar Ackerfläche an Landwirt Torben Maaß. Vertragspartei auf Verpächterseite ist Alva Rieken; die Jahrespacht von 3840,00 EUR sollte laut handschriftlichem Zusatz bis zum Tod Helmut Riekens auf dessen Konto fließen. Bankbelege zeigen Zahlungen 2020 bis 2024 an Helmut, für 2025 jedoch an Alva.

Der Zusatz trägt die Kürzel HR und AR. Ob er bei Vertragsschluss oder später angebracht wurde, ist aus der Kopie nicht erkennbar. Das Original soll beim Pächter liegen.

2. Pflege- und Betreuungszeiten

Alvas Kalender listet von November 2022 bis Mai 2026 insgesamt 864 Stunden. Enthalten sind Arztfahrten, Einkäufe, Reinigung, Behördenpost und Nachtbereitschaft. Mehrere Einträge überschneiden sich mit Leistungen des ambulanten Pflegediensts. Die Liste wurde am 02.06.2026 nachträglich in eine Tabelle übertragen; Originalkalender wurden nicht vorgelegt.

3. Pflegeheimschreiben

Das Pflegeheim Am Ilmenauufer bestätigt eine Kurzzeitpflege vom 04.02. bis 01.03.2026. Alva besuchte Helmut laut Besuchsliste achtmal und brachte Wäsche. Das Schreiben trifft keine Aussage zu einem Vergütungsanspruch. Die Heimrechnung über 2864,70 EUR wurde teilweise von der Pflegekasse und teilweise vom Konto Helmut bezahlt.

4. Arbeitsfragen

Für jede Zahlung und Leistung sind Zeitraum, tatsächlicher Empfänger, Rechtsgrund, bereits erfolgte Erstattung und Zusammenhang mit der Hofübertragung zu erfassen. Pacht, Pflege, Unterhalt und familiäre Hilfe werden nicht pauschal saldiert. Der Nachtrag enthält keine Berechnung eines Pflichtteils oder Ergänzungsanspruchs.

Eingang	13.07.2026, 15:42 Uhr
Übermittelt	Rechtsanwältin Petra Ohlendorf für Alva Rieken
Anlagen	Pachtvertrag, Pflegekalender, Heimschreiben, zwölf Zahlungsbelege
Prüfstand	Unterlagen inventarisiert, rechtliche Einordnung offen

Zeitraum	Stunden Alva	Pflegedienst	Zahlungen Helmut	Klärung
11/2022–12/2023	214	ab 08/2023	1800,00 EUR	Familienbesuche abgrenzen
01/2024–12/2024	326	2 Termine wöchentlich	3600,00 EUR	Doppelzeiten prüfen
01/2025–18.05.2026	324	3 Termine wöchentlich	4200,00 EUR	Nachtbereitschaft belegen